

Лицензионное соглашение

Редакция 1.0. Действующая редакция от 15 октября 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНТЕЛЛЕКТ» в лице Генерального директора Волковой Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава (далее - Лицензиар) адресует настоящую оферту о заключении Лицензионного соглашения (далее – «Соглашение») физическому лицу, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее – «Пользователь»), которое (-ый) может принять условия Соглашения путем полного и безоговорочного согласия со всеми ее условиями.

Настоящее Соглашение считается заключенным с момента осуществления Пользователем оплаты за доступ к Программе (или к соответствующему функциональному модулю Программы). Оплата подтверждает согласие Пользователя с условиями настоящего Соглашения и является акцептом Соглашения.

1. ТЕРМИНЫ

- 1.1. **Лицензиар** – **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНТЕЛЛЕКТ»**, г Москва, Ильменский проезд, д 14 к 3, помещ 275К
- 1.2. **Лицензиат, Пользователь** – любое физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которое имеет право на использование Программы в своем интересе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Соглашения.
- 1.3. **Программа** – программа для ЭВМ «Твайти» (как в целом, так и ее компоненты), являющаяся представленной в объективной форме совокупностью данных и команд, в том числе исходного текста, базы данных, аудиовизуальных произведений, включенных Лицензиаром в состав указанной программы для ЭВМ, а также любая документация по ее использованию.
- 1.4. **Функционал Программы** – совокупность цифровых возможностей, доступных Пользователю в рамках оплаченного тарифа и типа лицензии.
- 1.5. **Сайт** – сайты, расположенные по адресам: plus-fin.online, landing.tvaity.ru, my.tvaity.ru.
- 1.6. **Использование Программы** – использование функциональных возможностей и/или запуск в порядке, определенном пользовательской (технической) документацией и настоящим Соглашением.
- 1.7. **Контент** – информация и материалы, доступные Пользователю в рамках использования Сервиса, включая, но не ограничиваясь, текстовые, графические, аудио-, видео-, мультимедийные материалы, программные элементы, обучающие курсы, а также любые иные объекты интеллектуальной собственности,

размещенные Лицензиаром или его уполномоченными лицами в рамках Программы.

- 1.8. **Пользовательский контент** – результат взаимодействия Пользователя с функционалом Программы, включая, но не ограничиваясь, тексты, изображения, схемы, идеи, рекомендации и другие материалы, загруженные Пользователем. Пользовательский контент считается созданным Пользователем с учетом следующих условий:
- (1) Пользователь несет ответственность за содержание пользовательского контента, его соответствие законодательству и соблюдение прав третьих лиц.
- 1.9. **Авторизованный пользователь** – пользователь, зарегистрированный Лицензиатом в Программе и авторизовавшийся в ней как минимум один раз.
- 1.10. **Аккаунт** – информационный ресурс, являющийся совокупностью данных одной копии Программы с уникальным идентификатором, с помощью которого группируются объекты программы для их совместного отображения и использования.
- 1.11. **Техническая поддержка** – мероприятия, осуществляемые Лицензиаром в установленных им пределах и объемах для обеспечения функционирования Программы, включая информационно-консультационную поддержку Пользователей по вопросам использования Программы.
- 1.12. **Договор** – документ, на основании которого Лицензиар (или иное лицо, имеющее соответствующие права) предоставил Пользователю Программу для ее использования на условиях настоящего Соглашения.
- 1.13. **Регистрация** – действие Пользователя, направленное на создание Аккаунта, осуществляемое в порядке и для целей, предусмотренных лицензией соответствующего типа.
- 1.14. **Учетная запись** – запись в системе Лицензиара (пара логин/пароль), хранящая данные, позволяющие идентифицировать и авторизовать Пользователя и авторизованного пользователя.
- 1.15. **Тип лицензии** – тарифный план, избираемый Пользователем, согласно Прайс-листу Лицензиара, публикуемый в сети интернет по следующему адресу: <https://landing.tvaity.ru>

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 2.1. Лицензиар предоставляет Пользователю на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Программы в рамках ее функциональных возможностей путем воспроизведения программы (подключения к Программе через сеть Интернет), исключительно для самостоятельного использования Пользователем без права сублицензирования третьим лицам, а Пользователь обязуется принять право использования Программы и выплачивать лицензионное вознаграждение на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и Тарифами.

- 2.2. Перечень Функционала Сервиса, доступного Пользователю, определяется в соответствии с типом лицензии.
- 2.3. Право использования Сервиса считается предоставленным с момента активации доступа.
- 2.4. Настоящее Соглашение заключается до или непосредственно в момент начала использования Программы и действует на протяжении всего срока ее правомерного использования Пользователем в пределах срока действия авторского права на нее при условии надлежащего соблюдения Пользователем условий настоящего Соглашения.
- 2.5. Лицензиар предоставляет Пользователю право использования Программы без ограничения по территории в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Договором и настоящим Соглашением.

3. **АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ**

- 3.1. Программа является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторских прав (Программа для ЭВМ), которые регулируются и защищены законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности и нормами международного права.
- 3.2. Алгоритмы работы Программы и ее исходные коды (в том числе их части) являются коммерческой тайной Лицензиара. Любое их использование или использование Программы в нарушение условий настоящего Соглашения рассматривается как нарушение прав Лицензиара и является достаточным основанием для лишения Пользователя предоставленных по настоящему Соглашению прав.
- 3.3. Лицензиар гарантирует, что обладает всем необходимым объемом прав на Программу для предоставления их Лицензиату, включая документацию к Программе.
- 3.4. Ответственность за нарушение авторских прав наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Настоящим Соглашением Лицензиату не предоставляются никакие права на использование Товарных Знаков и Знаков Обслуживания Лицензиара и/или его партнеров.
- 3.6. Лицензиат не может ни при каких условиях удалять или делать малозаметными информацию и сведения об авторских правах, правах на товарные знаки или патенты, указанные в Программе.

4. **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА**

- 4.1. Пользователь получает право Регистрации и использования Сервиса в соответствии с условиями настоящего Соглашения и в пределах Типа лицензии.

- 4.2. Регистрация, осуществляется Пользователем самостоятельно путем создания и указания своей учетной записи.
- 4.3. Пользователь имеет право в рамках настоящей Лицензии и в соответствии с выбранным типом Лицензии размещать в Аккаунте принадлежащие ему данные, если это не нарушает настоящее Лицензионное соглашение и Законодательство РФ.
- 4.4. Пользователь обязуется выплачивать лицензионное вознаграждение за доступ к Сервису вне зависимости от того, воспользовался ли он фактически полученным доступом.
- 4.5. Использование Сервиса возможно следующими способами:

4.5.1. **Пользователь вправе:**

- (1) Получать доступ к контенту и информационно-образовательным материалам, включая текстовые, графические, аудио- и видеоформаты.
- (2) Использовать инструменты взаимодействия и сопровождения, предусмотренные тарифом.
- (3) Использовать Сервис в рамках личной профессиональной или предпринимательской деятельности
- (4) Участвовать в вебинарах и других мероприятиях, предусмотренных в рамках Типа лицензии.

Пользователь не вправе:

- (1) Копировать, распространять, публиковать или иным образом использовать образовательные материалы в коммерческих целях без письменного согласия Лицензиара.
- (2) Вносить изменения в материалы.
- (3) Изменять программный код Программы, обходить технические ограничения или вмешиваться в работу Программы.
- (4) Использовать Программу с целью извлечения выгоды, не предусмотренной настоящим Соглашением.

- 4.6. Пользователь вправе использовать Сервис в течение срока, установленного в Типе лицензии.

5. **ТИПЫ ЛИЦЕНЗИЙ**

- 5.1. Пользователь вправе самостоятельно выбирать соответствующий тип лицензии, перечень которых размещен в сети Интернет на Сайте.
- 5.2. Начало срока действия лицензии - день предоставления доступа к Программе.

5.3. В случае окончания срока действия соответствующей лицензии и неприобретения Лицензиатом в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней новой лицензии из перечня, указанного в п. 5.1. настоящего Соглашения, дальнейшее использование Программы Пользователем может быть ограничено Лицензиаром на его усмотрение.

5.4. Лицензиар вправе изменять в одностороннем порядке типы лицензий, путем размещения нового их перечня в сети Интернет на Сайте не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты введения в действие таких изменений.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Оформление заявки

6.1.1. Оформление заявки на доступ к Программе может осуществляться:

- (1) путем заполнения предварительной анкеты с последующим контактом со стороны отдела продаж Лицензиара;
- (2) через формы заявки, размещенные на Сайте или в связанных автоматизированных каналах, включая Telegram-ботов.

6.1.2. После оформления заявки Пользователь получает ссылку на оплату выбранного Типа лицензии.

6.1.3. Оплата подтверждает согласие Пользователя с условиями доступа к Программе и является акцептом настоящего Соглашения в части предоставления соответствующих прав.

6.2. Оплата и предоставление доступа

6.2.1. После оплаты Пользователю предоставляется доступ к Программе в течение 24 (двадцати четырех) часов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2.2 настоящего Соглашения.

6.2.2. Пользователям, оплатившим доступ к Программе до даты его официального запуска, доступ предоставляется не позднее даты официального запуска, установленной Лицензиаром. Дата официального запуска публикуется на Сайте и/или доводится до сведения Пользователей иным способом.

6.2.3. Предоставление доступа осуществляется путем направления на адрес электронной почты, указанный в заявке, письма со ссылкой на Программу и данными для авторизации (логином и паролем), а также (при наличии) через Telegram-бот, интегрированный с системой и обеспечивающий активацию функционала.

6.2.4. Пользователь самостоятельно авторизуется в Программе в соответствии с п. 6.3 настоящего Соглашения.

6.3. Способ авторизации

6.3.1. Авторизация Пользователя в Программе осуществляется с использованием учетных данных (логина и пароля).

6.3.2. Пользователь обязуется обеспечить конфиденциальность логина и пароля, не передавать их третьим лицам и не допускать несанкционированного доступа к своей учётной записи.

6.3.3. Все действия, совершенные с использованием учетных данных Пользователя, считаются действиями самого Пользователя.

6.3.4. В случае утраты доступа Пользователь обязан незамедлительно уведомить Лицензиара для восстановления доступа.

7. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

7.1. Размер лицензионного вознаграждения за предоставление права использования Сервиса, порядок и сроки его оплаты определяются Типами лицензии.

7.2. Обязательство Пользователя по выплате лицензионного вознаграждения считается исполненным с даты поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиара.

7.3. Лицензиар вправе в одностороннем порядке устанавливать, изменять или отменять специальные предложения, скидки и акционные условия оплаты. Такие условия могут ограничиваться сроком действия и числом участников.

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

8.1. Все исключительные права на Программу, а также на все доработки и модификации Программы, совершенные в процессе исполнения настоящего Соглашения, а также контент, размещенный в Программе принадлежат Лицензиару.

8.2. Пользовательский контент принадлежит Пользователю. При этом Пользователь предоставляет Лицензиару право использования Пользовательского контента на условиях простой (неисключительной) безвозмездной лицензии для целей исполнения настоящего Соглашения.

8.3. Права на информацию, созданную при использовании Программы за исключением Пользовательского контента принадлежат Лицензиару.

8.4. Лицензиар вправе использовать информацию, указанную в п. 8.3. Соглашения, а также Пользовательский контент в своей коммерческой деятельности, в т. ч. для модернизации и обновления Программы, проведения статистического анализа, а также исследования тенденций рынка.

9. ГАРАНТИИ СТОРОН И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

9.1. Пользователь дает заверения Лицензиару о том, что:

- (1) Ему известны функциональные свойства и назначение Программы и его модулей.
- (2) Пользователь является законным обладателем Данных, предоставляемых Лицензиару для целей исполнения настоящего Соглашения.

- 9.2. Лицензиар гарантирует, что данные Пользователя будут использованы только в рамках настоящего Соглашения.
- 9.3. Сервис предоставляется Пользователю на условиях «как есть» («as is»). Лицензиар не гарантирует:
- (1) Пригодность Программы для конкретных целей и соответствие ожиданиям Пользователя.
 - (2) Производительность, системную интеграцию с другими программными продуктами Пользователя.
 - (3) Бесперебойное функционирование Программы и отсутствие в нем ошибок.
- 9.4. В процессе функционирования Программы допускаются сбои, ошибки, перерывы, вызванные техническими причинами. Лицензиар не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса.
- 9.5. Пользователь использует предоставленные права использования Программы на собственный риск.
- 9.6. Пользователю запрещается:
- (1) Использовать программные ошибки Программы в своих целях и передавать информацию об их наличии третьим лицам, за исключением Лицензиара.
 - (2) Предпринимать попытки обойти технические ограничения, установленные Программой.
 - (3) Применять сторонние программы или иные средства для улучшения и/или автоматизации возможностей Программы.
 - (4) Выдавать себя за сотрудника Лицензиара, бывшего или действующего.
 - (5) Фальсифицировать или удалять любую информацию о правообладателе Программы.
 - (6) Модифицировать Программу и его части, в том числе изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с исходным кодом Программы.
 - (7) Использовать Программу и его части способами, не предусмотренными настоящим Соглашением, и за пределами срока, установленного настоящим Соглашением.
 - (8) Использовать Программу для публикации, распространения, хранения, передачи в любой форме информации, которая является незаконной, вредоносной, угрожающей, клеветнической, подстрекательской к насилию над

каким-либо лицом или группой лиц, содержит оскорбления в адрес конкретных лиц или организаций и т. п.

10. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

10.1. Пользователь несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за:

- (1) Собственные действия, совершенные с Программой.
- (2) Нарушение исключительного права Лицензиара на Программу.

10.2. Лицензиар не несет ответственности:

- (1) За технические неполадки и сбои электрооборудования, за любые действия и/или бездействия поставщиков услуг, сервисов, сетей, программного обеспечения или оборудования.
- (2) За ошибки и/или нарушения, связанные с эксплуатацией Программы и возникшие в результате неправомерных действий персонала Пользователя.
- (3) За действия третьих лиц, получивших доступ к Программе, по принудительному снижению доступности сети Интернет или программно-аппаратных компонентов Программы.
- (4) За убытки Пользователя или третьих лиц, возникшие в результате использования или невозможности использования Программы.
- (5) За любые убытки, возникшие в результате действий, предпринятых Пользователем на основе полученной через Программу информации.

10.3. Пользователь осознает и принимает, что все решения о применении полученных знаний и рекомендаций, включая действия в предпринимательской деятельности, он принимает самостоятельно и под свою ответственность.

10.4. Лицензиар не гарантирует получение какого-либо конкретного результата в связи с использованием Программы.

10.5. Пользователь осознает и подтверждает, что:

- (1) сведения, содержащиеся в Контенте, предоставляются исключительно в информационных целях, не являются рекламой ценных бумаг или иных инвестиционных инструментов, не являются предложением, обязательством, рекомендацией или побуждением совершать операции на финансовом рынке;
- (2) инвестирование в ценные бумаги, криптовалюту и иные инструменты связано с рисками изменения их стоимости и наступления неблагоприятных событий;
- (3) сведения, содержащиеся в Контенте, не являются инвестиционной рекомендацией, советом или консультированием в смысле ст. 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иных нормативных актов РФ.

- 10.6. Пользователь понимает, что получаемая им информация:
- (1) подготовлена и предоставляется обезличенно, не основывается на инвестиционном профиле Пользователя и не учитывает его личные предпочтения по уровню риска и доходности;
 - (2) является универсальной и общедоступной, и, следовательно, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или консультацией, адресованной лично Пользователю.
- 10.7. Лицензиар может предоставлять Пользователю доступ к информации о сторонних сервисах, платформах, продуктах или специалистах (в том числе по технической, юридической или маркетинговой поддержке), а также к специальным условиям от партнеров.
- 10.8. При этом Лицензиар не является исполнителем таких услуг и не несет ответственности за действия, бездействие, качество или результаты работы указанных сторонних лиц или организаций, даже если они упоминаются, рекомендуются или интегрированы в функционал Программы.
- 10.9. Все правоотношения, возникающие между Пользователем и сторонними поставщиками услуг, регулируются отдельно и не подпадают под действие настоящего Соглашения.
- 10.10. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по настоящему Соглашению откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий. Сторона должна письменно уведомить другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления этих обстоятельств. В случае действия указанных обстоятельств более 1 (одного) месяца каждая из Сторон вправе отказаться от настоящего Соглашения в одностороннем порядке.
- 10.11. Пользователь соглашается с тем, что для работы с Программой Пользователю необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и прочее) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование и прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не может нести ответственность за качество их работы.
- 10.12. Программно-аппаратные ошибки, как на стороне Лицензиара, так и на стороне Пользователя, приведшие к невозможности получения Пользователем доступа к Программе, являются основанием освобождения от ответственности за неисполнение обязательств Лицензиара по настоящему Договору.
- 10.13. Доступ Пользователя к Программе, а также использование Программы осуществляется посредством всемирной сети Интернет посредством устройств Пользователя.
- 10.14. Лицензиар не несет ответственности за качество, скорость связи. По всем вопросам, связанным с перерывами в оказании услуг связи, устойчивостью и скоростью связи, а также по иным техническим вопросам, связанным с оказанием услуг связи, необходимо направлять запрос соответствующему оператору связи, пользователем услуг которого является Пользователь.

11. БЛОКИРОВКА ДОСТУПА К ПРОГРАММЕ

- 11.1. Лицензиар вправе незамедлительно заблокировать доступ Пользователя к Программе, если:
- (1) Выявит нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения и/или положений действующего законодательства России.
 - (2) Получит от третьих лиц претензии о нарушении Пользователем их прав.
 - (3) Получит соответствующие требования от государственных органов.
- 11.2. Пользователь обязуется самостоятельно предпринять все действия для устранения выявленного Лицензиаром основания для блокировки.
- 11.3. Лицензиар вправе приостановить доступ к Программе на период проведения плановых или внеплановых технических работ, необходимых для поддержки, обновления или улучшения функционала Программы.
- 11.4. Стоимость использования Программы является фиксированной и не зависит от времени проведения плановых или внеплановых технических работ, необходимых для поддержки, обновления или улучшения функционала Программы.
- 11.5. Возврат или перерасчет стоимости за период проведения технических работ не производится, если доступ к Программе был временно ограничен в связи с такими работами.
- 11.6. Лицензиар обязуется уведомлять Пользователя о плановых технических работах, если это возможно, через интерфейс Программы или путем направления уведомления по электронной почте или мессенджерах, размещения информации на Сайте.

12. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- 12.1. Лицензиар осуществляет Техническую поддержку Лицензиата, в том числе по вопросам, связанным с функциональностью Программы, особенностями эксплуатации на стандартных конфигурациях поддерживаемых операционных, почтовых и иных систем в порядке и на условиях, указанных в технической документации к ней и Типом лицензии.
- 12.2. Для осуществления Технической поддержки Лицензиар вправе потребовать от Лицензиата предоставления информации, касающейся данных учетной записи, технических характеристик оборудования и другую необходимую для оказания Технической поддержки информацию.

13. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ВОЗВРАТ СРЕДСТВ

- 13.1. Соглашение считается исполненным в полном объеме с момента предоставления Пользователю доступа к Программе на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
- 13.2. **Условия расторжения**

- 13.2.1. Пользователь вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, уведомив Лицензиара через функционал Программы или иным способом.
- 13.2.2. В случае расторжения Соглашения по инициативе Пользователя возврат уплаченного лицензионного вознаграждения осуществляется пропорционально количеству месяцев использования Программы, исходя из Типа лицензии.
- 13.2.3. Для целей настоящего Соглашения под «месяцем использования Программы» понимается календарный месяц, исчисляемый с даты активации (предоставления доступа) к Программе до соответствующего числа следующего календарного месяца. Неполный месяц, в течение которого Пользователь имел доступ к Программе (в том числе если с начала такого месяца прошло более одного календарного дня), считается полным и подлежит оплате в полном объеме.
- 13.2.4. Сумма возврата рассчитывается от фактически полученного Лицензиаром вознаграждения, за вычетом стоимости месяцев, в течение которых Пользователь имел доступ к Программе, по формуле:
- $$\text{Сумма возврата} = \text{Стоимость тарифа} - (\text{Стоимость тарифа} / \text{Общее количество месяцев подписки} \times \text{Количество прошедших месяцев})$$
- 13.2.5. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о расторжении, при условии, что Пользователь предоставил все необходимые сведения для возврата.
- 13.2.6. Возврат не производится в случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, в том числе попыток несанкционированного доступа, вмешательства в работу Программу, нарушения сроков оплаты рассрочки и иных оснований, предусмотренных Соглашением.
- 13.2.7. Проценты, комиссии платежных систем, курсовые разницы, а также иные расходы, понесенные при оплате или возврате, не возмещаются.

14. ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 14.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, которая стала им известной в результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Соглашению (далее – «Конфиденциальная информация»).
- 14.2. Конфиденциальная информация в рамках настоящего Соглашения включает любые сведения делового, технического и финансового характера, доступные в виде документов, баз данных, переписок, отчетов, переданные Пользователем Данные, а также иная информация, непосредственно отмеченная Сторонами как конфиденциальная.
- 14.3. Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей Конфиденциальную информацию, за исключением случаев, когда такое раскрытие согласовано Сторонами или необходимо для целей исполнения настоящего Соглашения.

14.4. Стороны обязуются незамедлительно сообщать в письменной форме Стороне, передавшей Конфиденциальную информацию, обо всех попытках неуполномоченных лиц получить доступ к Конфиденциальной информации.

14.5. Ответственность Сторон за разглашение Конфиденциальной информации ограничена возмещением документально подтвержденного реального ущерба.

15. **УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ**

15.1. Все вопросы и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством России.

15.2. Стороны обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок для ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения Стороной-получателем.

15.3. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

16. **ФУНКЦИОНАЛ СЕРВИСА В БЕТА-ВЕРСИИ**

16.1. Лицензиар оставляет за собой право разрабатывать, тестировать и внедрять новые функциональные возможности Программы, которые могут находиться в состоянии бета-версии.

16.2. Лицензиар самостоятельно определяет дату запуска нового функционала, и не обязуется сообщать Пользователю о точной дате запуска до ее установления.

16.3. Пользователь признает, что функционал Программы в бета-версии может быть ограничен, изменен или временно недоступен без предварительного уведомления.

16.4. Лицензиар вправе вносить изменения, исправления и дополнения в Функционал Программы по своему усмотрению, с целью улучшения функциональности и качества работы модулей.

16.5. Лицензиар не несет ответственности за возможные сбои, ошибки или неполное функционирование модулей в бета-версии.

17. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

17.1. Лицензиар осуществляет обработку персональных данных Пользователя в целях заключения и исполнения настоящего Соглашения, включая предоставление доступа к Программе, сопровождение использования Программы, обработку обращений, управление оплатой и тарификацией.

17.2. Подробные условия обработки персональных данных изложены в Положении о порядке обработки персональных данных, размещенном в открытом доступе на сайте Лицензиара.

- 17.3. Лицензиар вправе направлять Пользователю уведомления и документы по электронной почте или мессенджерах, предоставленных Пользователем в заявке на заключение Соглашения.
- 17.4. Стороны признают надлежащим и юридически значимым согласование всех текущих рабочих вопросов, связанных с исполнением Соглашения, в том числе направление писем, заявок, документов, файлов, иной информации (далее совместно – «Сообщения») по электронной почте или в мессенджере. При отсутствии доказательств фальсификации переписка по электронной почте или мессенджере и все полученные таким образом Сообщения признаются юридически значимыми и являются надлежащим доказательством при судебном споре. Датой получения Стороной Сообщения по электронной почте или в мессенджере, признается дата отправки такого Сообщения.
- 17.5. Пользователь вправе связаться с Лицензиаром по электронной почте: support@tvaity.ru.
- 17.6. Признание по тем или иным причинам одного или нескольких положений настоящего Соглашения недействительными или не имеющими юридической силы, не влияет на действительность или применимость остальных положений настоящего Соглашения.
- 17.7. К отношениям, вытекающим из Соглашения, нормы о защите прав потребителей, предусмотренные законодательством Российской Федерации, не применяются в связи с осуществлением Пользователем предпринимательской деятельности.
- 17.8. Действующая редакция Соглашения доступна Пользователю по адресу: <https://landing.tvaity.ru>

РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕНЗИАРА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФИНТЕЛЛЕКТ»

Юридический адрес: г Москва, Ильменский проезд, д 14 к 3, помещ 275К

ИНН 7743478689

КПП 774301001

ОГРН 1257700442174

Расчётный счет: 40702810320000248224

ООО «Банк Точка»

БИК: 044525104

Корр. счет: 30101810745374525104

Электронная почта: support@tvaity.ru

ТИПЫ ЛИЦЕНЗИЙ

В рамках Программы Пользователю предоставляется возможность выбрать одну или несколько Типов лицензии, каждая из которых предусматривает различный объем функционала и срок доступа.

Лицензия	Срок доступа		Состав
	12 месяцев	6 месяцев	
Твайти твой трек	31 176 рублей 00 коп., в том числе НДС 20%	-	Твой трек
Твайти крипта	-	60 000 рублей 00 коп., в том числе НДС 20%	Крипта

1. Оплата

- 1.1. Лицензионное вознаграждение может быть оплачено любым из способов, предложенных на Сайте. При этом Лицензиар не несет никакой ответственности за любые действия или бездействие любой третьей стороны, через которую будут проходить денежные средства, направляемые Лицензиатом для оплаты Программы. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Лицензиатом способов оплаты выходят за рамки оферты и регулируются соглашениями между Лицензиатом и соответствующими организациями.
- 1.2. Оплата производится в рублях в соответствии с условиями Соглашения и информацией на Сайте.
- 1.3. Оплата по Соглашению считается совершенной Лицензиатом либо в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, либо в момент получения от соответствующей платежной системы верифицированной информации о поступлении платежа.
- 1.4. Лицензиат самостоятельно и за свой счет оплачивает все комиссии, налоги, сборы, платежи, взимаемые (удерживаемые) третьими лицами (платежными агентами, включая платежные системы, операторов подвижной (радиотелефонной) связи и иными) при приеме и перечислении в пользу Лицензиара денежных средств в целях оплаты Лицензионного вознаграждения, если способом оплаты специально не предусмотрено иное, а также несет ответственность за правильность производимых им платежей и заполнение необходимых платежных документов. При расторжении настоящего Договора по любым основаниям, возврату не подлежат проценты банков (иных кредитных организаций), брокеров, агентов,

кредиторов, а также платежных систем, агрегаторов платежей, и сервисов, разница курса валют. Сумма возврата денежных средств по любому основанию рассчитывается исключительно из суммы, поступившей на счет Лицензиара в качестве оплаты вознаграждения Лицензиара.

- 1.5. Если оплата вознаграждения производится в иностранной валюте, все расчеты между Сторонами осуществляются в рублях по обменному курсу данной валюты, установленному платежной системой на день осуществления платежа.
- 1.6. При оплате вознаграждения в иностранной валюте Лицензиат несет дополнительные расходы, устанавливаемые платежной системой, в том числе, но не ограничиваясь: комиссия за прием платежей в иностранной валюте, налоги, расходы на конвертацию валюты счета карты в валюту биллинга и последующую конвертацию валюты биллинга в валюту операции, при этом конвертация средств осуществляется по курсу платежной системы, который можно уточнить через официальные сайты платежных систем. Банковская комиссия за проведение конвертации устанавливается кредитными организациями/платежными системами самостоятельно и отражается в тарифах банков.
- 1.7. Лицензиар не несет ответственности за возможные противоправные действия Лицензиата при совершении им платежа в счет оплаты Лицензионного вознаграждения. Лицензиар оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить или прекратить доступ Лицензиата к Программе, если существует подозрение на совершение Лицензиатом противоправных действий.

2. **Оплата с использованием рассрочки от банков**

- 2.1. Пользователь вправе оплатить стоимость выбранного тарифа Сервиса с использованием рассрочки, предоставляемой кредитными организациями (банками), которые сотрудничают с Лицензиаром.
- 2.2. Условия предоставления рассрочки, включая порядок, сроки, процентные ставки, график платежей и иные условия, устанавливаются исключительно соответствующей кредитной организацией и не регулируются Лицензиаром.
- 2.3. Лицензиар не несет ответственности за решение кредитной организации о предоставлении или отказе в предоставлении рассрочки Пользователю, а также за условия, предложенные кредитной организацией.
- 2.4. Пользователь обязуется самостоятельно ознакомиться с условиями рассрочки, предложенными кредитной организацией, и, в случае согласия, заключить соответствующий договор с кредитной организацией.
- 2.5. Оплата Лицензиару по выбранному тарифу считается произведенной с момента поступления денежных средств от кредитной организации на расчетный счет Лицензиара в полном объеме, вне зависимости от условий рассрочки, согласованных между Пользователем и кредитной организацией.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(действуют в период с 16 по 23 октября 2025 года включительно)

- 1.1. Настоящее Приложение определяет специальные условия предоставления доступа к программе для ЭВМ «Твайти» в период проведения акции, действующей с 16 по 23 октября 2025 года включительно.

Лицензия	Срок доступа		Состав
	12 месяцев	6 месяцев	
Твайти твой трек	15 588 рублей 00 коп., в том числе НДС 20%	-	Твой трек
Твайти крипта	-	30 000 рублей 00 коп., в том числе НДС 20%	Крипта

- 1.2. По истечении указанного периода действие промо-условий прекращается, и применяются стандартные цены, указанные в Приложении №1 к Лицензионному соглашению.